JORNAL O CATARINENSE – Texto: 106

CIS - Comunicação de incidentes de segurança

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) determina aos agentes de tratamento de dados a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos aos titulares. Afinal, as atividades de tratamento envolvem riscos como incidentes de segurança, aqui compreendidos como um evento adverso confirmado e relacionado a violação na segurança de dados pessoais.

Tais eventos podem prejudicar os direitos e liberdades do titular dos dados pessoais e o dano experimentado pode ocorrer por meio de tentativas de golpes, uso indevido, fraudes e/ou venda de dados. Dentre os incidentes de segurança mais conhecidos, podemos citar o tão temido "vazamento", que ocorre quando os dados são indevidamente utilizados, acessados, coletados e divulgados ou repassados a terceiros não autorizados.

Em caso de incidente que envolva dados pessoais e que resulte em risco ou dano relevante, é necessário, avaliadas as particularidades do caso, primeiramente comunicar a ocorrência aos titulares dos dados pessoais violados para sua proteção, na sequência a comunicação do incidente a Autoridade Nacional de Proteção de dados (ANPD), pelo formulário disponibilizado.

Para preservar os direitos dos titulares e diminuir o prejuízo que o incidente causou ou pode causar, recomenda-se que o aviso seja feito o mais breve possível em até 2 (dois) dias úteis da ocorrência ou ciência do fato. Além do repasse das informações de extrema relevância previstas no art. 18 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) aos envolvidos.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.